

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징계 및 시정요구·통보

제 목 [13] 외부강의 신고 및 근태처리 미흡

소 관 부 서 ▲처 ♣팀

조 치 부 서 ▲처 ♣팀, ▲처 ♠팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆의 교직원은 「외부강의등 신고 매뉴얼」 II.외부강의등 신고 절차에 따라 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에 소속기관장에게 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 서면으로 신고하도록 하고 있어 외부강의 신고시스템(SVN)을 통하여 외부강의를 신고하고 총장의 승인을 받고 있다.

이에 ◆◆는 감사대상기간(20##년 #월 ~ 20##년 #월)에 #건의 외부강의를 신고하였고 ▲처 ♣팀은 관련 업무를 담당하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 청탁금지법)」 제10조(외부강의 등의 사례금 수수제한), 제21조(징계)에 따르면 공직자 등은 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의 등의 요청 명세 등을 소속 기관장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 하고 이 법 또는 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분하도록 규정하고 있다.

그리고 ◆◆ 「외부강의등 신고 매뉴얼」 I.외부강의등 신고 개요에 따르면

외부강의등 신고 의무대상자를 전임교원 및 교직원(정규직&비정규직)으로 정하고 있다.

또한, 정부 인사혁신처 「외부강의·회의등의 신고관련 규정」 및 한수원 「외부강의등의 신고에 관한 지침」에 따르면 외부강의·회의 등을 행하는 경우에는 반드시 요청기관의 공문에 의하도록 하고 있고(※ 개인적인 전화나 이메일 등을 통한 외부강의 행위 금지), 근무시간 중 외부강의를 수행하고자 하는 경우 근태는 아래와 같이 처리하도록 하고 있다.

외부강의·회의 등 참석 시 근태처리

1. 직무와 관련이 있는 경우: 출장으로 처리
2. 직무와 무관한 경우: 연차휴가 사용

한편, 「청탁금지법 시행령」 및 한수원 「외부강의등의 신고에 관한 지침」 [별표2]에 따르면 여비는 강의료 등과 별도로 요청자에게 제공받는 것을 원칙으로 하고 요청자로부터 여비 또는 교통편, 숙박, 식사 등을 제공받지 않는 것이 명백한 경우에 한하여 여비를 지급받을 수 있도록 하고 있다.

따라서 ◆◆의 교직원 및 전임교원이 외부강의를 할 때에는 요청기관의 공문에 의하여 행하여야 하고, 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 외부강의 신고시스템(SVN)에 신고하여야 하며, 외부강의 참석 시 직무 관련성을 검토하여 근태 처리를 하여야 한다. 그리고, 출장으로 외부강의를 행할 때 여비는 강의료 등과 별도로 요청자에게 제공받는 것으로 규정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆◆의 외부강의 운영 현황을 살펴본 결과, 감사대상기간 중 3건의 미신고 사례가 있었고, 현재까지 시스템에 미등록 되어 있음을 확인하였다.

그리고 총 외부강의 #건 중 근태처리를 하지 않고 외부강의를 실시한 사례를 #건 확인하였다.

이에 근태처리 미흡 건수가 많은 원인을 파악해 보니 ◆◆의 규정 또는 「외부강의등 신고 매뉴얼」에 외부강의에 대한 근태처리 기준이 없는 것으로 확인되므로 이를 개선할 필요가 있다.

관련직원 의견 ◆◆ ♣팀의 관련 업무 담당자는 감사의견을 수용하면서 근태처리 및 여비 관련 내용 등을 외부강의 규정에 반영하여 외부강의 신고 및 근태처리가 철저히 이루어 지도록 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆ 총장은

- ① 「청탁금지법」 제10조(외부강의등의 사례금 수수제한) 제2항을 위반하여 외부강의를 미신고한 관련자에게 동법 제21조(징계)에 따라 ‘징계’ 조치하시기 바랍니다.(징계2)
- ② 「외부강의등 신고 매뉴얼」에 따라 미신고된 3건의 외부강의를 신고시스템(SVN)에 등록하시기 바랍니다.(시정)
- ③ 외부강의 관련 규정 제정 또는 「외부강의등 신고 매뉴얼」 개정 등을 통하여 외부강의를 할 때에는 요청기관의 공문에 의하여 허용되도록 하시고, 직무 관련성에 따라 근태처리가 행해지도록 하시며, 여비 기준이 명시되도록 하시기 바랍니다.(통보1)
- ④ 외부강의 신고 시 관련 자료(요청기관의 공문, 사례금 수령 증빙 등)를 통해 내용을 최종 결재권자가 확인 할 수 있도록 자료첨부 기능을 추가하여 외부강의 신고

시스템(SVN)을 개선하시기 바랍니다.(통보2)

⑤ 외부강의 미신고 및 근태처리 미흡 사항이 재발하지 않도록 교직원을 대상으로
관련 규정 및 미흡 사례에 대하여 전 직원을 대상으로 자체 교육을 시행하시기
바랍니다.(통보3)